



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/765/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

התובעת: נציגות הבית המשותף ברחוב הרקון 9 רמת גן
ע"י יהודה קטיוב ומרק אלמוג
הרקון 9, רמת גן

נגד

הנתבע: פרנג'י ג'מבלי (יזדי ג'קי)
הרקון 9, רמת גן

פסק דין

1. בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה נגד הנתבע.
2. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב הרקון 9 ברמת גן, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 299 בגוש 6207 (להלן - "הבית המשותף"). התובעת היא נציגות הבית המשותף (להלן - "התובעת"). הנתבע, פרנג'י ג'מבלי (יזדי ג'קי), הוא בעלים של שתי דירות בבית המשותף, הרשומות בפנקס הבתים המשותפים תתי חלקות 9 ו-10 (להלן - "הנתבע").
3. בכתב התביעה עתרה התובעת הן לסעד כספי המורה חיוב הנתבע בתשלום סך של 26,600 ש"ח, משלא שילם חלקו בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף מזה 7 שנים, הן למתן צו עשה המורה לנתבע לסלק ידו ממקלט הבית המשותף המהווה רכוש משותף, משפלש אליו שלא כדין ועושה בו מזה שנים שימוש לצורך הפעלת בית בושט, כמפורט בכתב התביעה.
4. כתב התביעה וההזמנה לדין הומצאו לנתבע ביום 17.12.2020, כנתמך באישור מסירה שהוגש לתיק המפקחת על רישום מקרקעין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/765/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

5. ביום 9.2.2021 התקיים לפניי דיון בתביעה. הנתבע לא התייצב לדיון זה. משטרם חלף המועד להגשת כתב הגנה, דחיתי בקשת התובעת למתן פסק דין נגד הנתבע בהעדר הגנה.
6. ביום 24.2.2021 עתרה התובעת למתן פסק דין בהעדר הגנה, לנוכח חלוף המועד להגשתו.
7. עד למועד זה ובחלוף המועד הקבוע בדין לא הגיש הנתבע כתב הגנה.
8. הוראת תקנה 130 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018, מסדירה סמכות בית המשפט - ובהתאמה סמכות המפקח על רישום מקרקעין מכוח סעיף 74 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין") - ליתן פסק דין בהעדר הגנה, בקבעה לאמור:

"נתבע שלא הגיש כתב הגנה בתוך המועד שנקבע לכך או שכתב ההגנה נמחק, רשאי בית המשפט לדרוש מהתובע הוכחה מספקת של התביעה, כולה או מקצתה, או לתת פסק דין על יסוד כתב התביעה בלבד."

9. בהתאם להוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, חייב כל בעל דירה בבית משותף להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף, ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג. בבחינת חובה עצמאית ונפרדת, בת אכיפה, שאינה נתונה לשיקול דעתו של בעל הדירה, המוטלת על כל בעל דירה בבית משותף. תכליתה, להבטיח שלא תיפגע הקופה המשותפת, ובתוך כך בעלי הדירות האחרים בבית המשותף המשלמים חלקם בהוצאות שנועדו להבטיח ניהולו התקין של הבית המשותף והחזקתו (ראו גם: רע"א 294/87 שלום נ' נציגות הבית המשותף ברחוב בן יהודה 2 ירושלים, פורסם ב"נבו" (28.10.1987); ע"א (מחוזי ת"א) 204/79 ויזר נ' נציגות הבית המשותף ברחוב חן 14 פתח תקווה, פורסם ב"נבו" (31.12.1979); ע"א (מחוזי ב"ש) 1133/03 קבלו נ' נציגות הבית המשותף סלבי זכריה, פורסם ב"נבו" (17.5.2004); עש"א (מחוזי י-ם) 57539-06-14 וינוגרד נ' נציגות הבית המשותף ברחוב עוזיאל 89 ירושלים, פורסם ב"נבו" (16.11.2014)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/765/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

10. מכוחן של הוראות דין אלה ובהעדר כתב הגנה, הנני להיעתר לבקשה למתן פסק דין על יסוד כתב התביעה, וליתן פסק דין המחייב הנתבע לשלם לתובעת סך של 26,600 ש"ח, בגין חלקו בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף. לסכום זה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד הגשת כתב התביעה (21.9.2020) ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

11. אשר לסעד למתן צו לסילוק יד הנתבע ממקלט הבית המשותף, מורנו ההלכה הפסוקה כי כל בעל דירה בבית משותף רשאי לעשות שימוש סביר ורגיל ברכוש המשותף. שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף יהא כל שימוש העונה על הצרכים הלגיטימיים של בעלי הדירות בבית המשותף, המאפשר קיום בבית המשותף בצורה נאותה ומתקבלת על הדעת. משמעו "עשיית כל אותן פעולות (מטריאליות ומשפטיות), אשר על פי מהותו של אותו נכס, טיבו וייעודו טבעיות הן לגביו. היקפן של פעולות אלה נקבע על פי נסיבות העניין" (ע"א 810/82 זול בו בע"מ נ' זיידה, פ"ד לז(4) 737, 740-741 (1983)). בתוך כך, נקבע כי שימוש יהא סביר ורגיל ככל שעומד בתנאים המצטברים הבאים: האחד, השימוש תואם את תנאי המקום והזמן ואת הייעוד של אותו חלק ברכוש המשותף. תנאי המקום משמעם המקום בו נמצא הבית המשותף, ובכלל זאת מאפייניו של הבית המשותף, ייחודו, צביונו וייעודו (כדוגמת: מגורים, מסחר, משרדים או שילוב של אלה). תנאי הזמן משמעם דרישות ואילוצים אשר מציאות החיים מכתיבה. השני, השימוש אינו מונע שימוש דומה מדירים אחרים בבית המשותף ואינו עולה כדי תפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף (ראו גם: ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פ"ד כח(1) 645, 647-648 (1974); ע"א 698/85 בן צור נ' ששון, פ"ד מא(3) 144, 150-151 (1987); רע"א 7112/93 צודלר נ' יוסף, פ"ד מח(5) 550, 562-563 (1994); רע"א 9645/16 איסק נ' נחמיאס, פורסם ב"נבו" (10.1.2017); מ' דויטש קניין, כרך א', תשנ"ז-1997, 705-707).

12. השתלטות על מקלט הבית המשותף, תוך התקנת דלת פלדה ומנעול המשמש הנתבע בלבד, כנטען בכתב התביעה, אינו בגדר שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף. זאת, משיש בשימוש כאמור משום תפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף, השוללת זכות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/765/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

השימוש בחלק זה ברכוש המשותף משאר בעלי הדירות בבית המשותף (ראו גם: ע"א 708/72 פרשקר נ' רוזנברג, פ"ד כח(2) 817, 824-825 (1974); ע"א 374/08 קטן נ' הורנשטיין, פסקה 32 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (25.12.2012); ע"א 2307/99 מכלוף נ' חג'ג', פורסם ב"נבו" (10.6.2001); י' ויסמן דיני קניין - בעלות ושיתוף, תשנ"ז-1997, 488-490). זאת, אף מבלי שאדרש לאופי השימוש הנעשה על ידי הנתבע ברכוש המשותף, כנטען בכתב התביעה. שימוש הקבע שעושה הנתבע במקלט הבית המשותף עולה כדי פגיעה ושינוי בזכויות בעלי הדירות בבית המשותף, ומשכך כפוף להסכמת כל בעלי הדירות. כנטען בכתב התביעה, לא ניתנה לנתבע הסכמת בעלי הדירות, למצער הסכמת חברי נציגות הבית המשותף, בעלים של דירות בבית המשותף.

13. בנסיבות אלה ובהעדר כתב הגנה, הנני להיעתר לבקשה למתן פסק דין על יסוד כתב התביעה, וליתן פסק דין המחייב הנתבע לסלק ידו ממקלט הבית המשותף ולפנותו מכל חפץ ואדם, בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין.

14. הנתבע ישלם לתובעים הוצאות משפט, הכוללות אגרת תביעה ושכר בטלה בגין התייצבות חברי נציגות הבית המשותף לדיון, בסך כולל של 700 ש"ח. לסכום זה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן היום, י"ט אדר תשפ"א, 3 מרץ 2021, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו